



Poder Judiciário

Tribunal de Justiça do Estado do Pará
1ª Vara Cível e Empresarial Comarca de Marabá

Processo nº 0807230-48.2019.8.14.0028

Abertura de Testamento

Requerente: NORMA DALUI DE OLIVEIRA ROCHA

DECISÃO

Trata-se de pedido de abertura de testamento.

Recebido o pedido, determinada a juntada do traslado original e legível do testamento, bem como a remessa ao Ministério Público. Após, determinadas as diligências cabíveis para processamento do pedido (Id. 13975071).

A requerente juntou aos autos o traslado original (Id. 14933089).

Determinada a intimação da autora para qualificação dos demais herdeiros (Id. 17106251).

A autora se manifestou, informando a impossibilidade de cumprir a determinação, pugnando pela citação dos herdeiros por edital (Id. 17595491).

Determinada a realização de diligências para citação da herdeira GLENDA POMPEU ALVES; determinada a intimação da autora para informar acerca da existência de herdeiros por estirpe (Id. 23683075).

A diligência para citação da herdeira GLENDA POMPEU ALVES restou infrutífera (Id. 27692061).

A autora indicou o endereço dos herdeiros e informou a inexistência de herdeiros por estirpe (Id. 28341227).

A herdeira GLENDA POMPEU ALVES foi citada (Id. 61708685).

Os herdeiros GLENDA POMPEU ALVES, JAMES POMPEU PEREIRA e GLEISON POMPEU ALVES se habilitaram nos autos (Id. 62276497) e ofereceram contestação (Id. 62276499).

A autora apresentou manifestação à contestação (Id. 75158037).

Declinada a competência para processamento e julgamento da ação, o feito foi remetido à este Juízo de Direito (Id. 87811696).

É o que importa relatar. Decido.

Recebo o processo no estado em que se encontra.

Esclareço às partes que se trata de procedimento de abertura, registro e cumprimento de testamento, previsto no Art. 735 e seguintes do CPC, que possui como objeto a verificação do cumprimento dos requisitos legais do Testamento, limitando-se à análise de eventuais vícios.

Destaco, inclusive, ser desnecessária a intimação dos herdeiros, vez que não se trata de testamento particular (Art. 737, §1º, do CPC), mas sim de Escritura de Testamento Público, devendo ser observado o procedimento previsto no Art. 736, do CPC.

Isto posto, deixo de apreciar os pedidos referentes à partilha do bem, que deverão ser apresentados oportunamente, na ação de inventário.

Remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação (Art. 735, § 2º, do CPC).

Após, conclusos.

Publique-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Assinado.